



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1326 del 17/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246 del 13/08/2026

PROPOSTA N. 2319 del 13/08/2026

OGGETTO: Appalto per la gestione asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" per anni 3. CUP C84D25002060004. Impegno Spesa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale R.S. 218 del 31/07/2025, R.G. 1357 di pari data, si è proceduto ad approvare la decisione a contrarre ex art. 17, comma 1, del Dlgs 36/2023 per l'affidamento, tramite procedura aperta, del servizio di gestione asili nido comunali suddiviso in tre lotti funzionali e per tre anni, demandando a successivo atto l'approvazione degli atti di gara;
- con Determinazione Dirigenziale R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026 si è proceduto ad approvare gli atti di gara, demandando l'espletamento della procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria;
- la Stazione Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria ha concluso l'iter di gara e con note prot. 64218 e 64196 del 11/08/2026 ha trasmesso il fascicolo di gara contenente, tra l' altro, la Determina R.G. 2692 del 07/08/2026 di approvazione verbali di gara e aggiudicazione efficace per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" – per tutti e tre i lotti – nei confronti di R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) con sede legale in Cellole(CE), Via Santa Lucia Loc.Scuotti Snc CF./P.Iva:03255030615 - Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) con sede legale in Roma (RM), viale dell'Università,11 C.F. 80195270584- P.Iva 05355931006 – Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali soc. Cooperativa Sociale (ausiliaria) con sede legale in Frosinone (FR) Viale G.Mazzin,51C.F. /P.Iva 01923720591;
- la Stazione Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti, giusta nota di trasmissione consegna atti;

Preso atto che:

- l'importo complessivo di aggiudicazione per i singoli lotti è il seguente:
 - Lotto n. 1 Asilo nido comunale "Via Conforti" € 1.156.224,96, escluso Iva, importo complessivo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.262,30;
 - Lotto. n. 2 Asilo nido comunale "Via Spartivento"€ 1.123.986,45, escluso Iva, importo complessivo di aggiudicazione comprensivo degli

oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.262,30;

- Lotto. n. 3 Asilo nido comunale "Via Giovanni XXIII" € 914.970,14, escluso Iva, importo complessivo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.262,29;

- la nomina del direttore dell'esecuzione è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo;
- agli artt. 15 e 114 comma 7 del D. Lgs n. 36/2023 è stabilito che il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture è di norma il medesimo RUP;
- l'ANAC, con proprio atto definisce l'importo massimo e la tipologia dei servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- l'ANAC, attraverso le linee guida, stabilisce che il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile unico del progetto nel caso in cui le prestazioni superino i 500.000,00 €;
- l'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP;

Dato atto che l'importo dell'appalto di cui all'oggetto posto a base di gara è superiore ad € 500.000,00 e che il direttore dell'esecuzione non può coincidere con il RUP bensì con un responsabile tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per l'esecuzione tecnica del contratto;

Ravvisata la necessità di dover procedere alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio di cui all'oggetto, individuato, tra il personale dipendente appartenente al Settore Servizi alla Persona in possesso di adeguata professionalità e competenza, nella persona della D.ssa Maria Barberio inquadrata nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione;

Vista la natura particolare del servizio, che non consente sospensione e/o interruzione stante l'esigenza di salvaguardare l'interesse della categoria sociale alla quale il servizio stesso si rivolge e al fine di non arrecare nocimento ai minori che si vedrebbero privati della continuità educativa necessaria per il percorso formativo di ciascun minore è necessario procedere alla consegna sotto riserva di legge, del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII", a partire da Settembre 2026, al costituendo RTI Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) con sede legale in Cellole (CE), Via Santa Lucia Loc.Scuotti Snc CF./P.Iva:03255030615 - Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) con sede legale in Roma (RM), viale dell'Università,11 C.F. 80195270584- P.Iva 05355931006 – Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali soc. Cooperativa Sociale (ausiliaria) con sede legale in Frosinone (FR) Viale G.Mazzini,51C.F. /P.Iva 01923720591;

Considerato che la somma occorrente per la gestione del servizio per i tre lotti oggetto di affidamento è la seguente iva inclusa:

Lotto n. 1 Via Conforti	
Importo Servizio	€ 1.211.660,79 incluso Iva
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 2.760,01 incluso Iva

Lotto n. 2 Via Spartivento

Importo Servizio	€ 1.177.810,36 Incluso Iva
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 2.760,00 Incluso Iva

Lotto n. 3 Via Giovanni XXIII	
Importo Servizio	€ 958.343,24 Incluso Iva
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 2.759,99 Incluso Iva

Ritenuto necessario:

- impegnare le somme già prenotate con Determina R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026 per l'espletamento del servizio Iva Inclusa, eliminando la quota parte della prenotazione non impegnata, per come di seguito:

Anno 2026

Capitolo Capitolo S. 1786/1 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	Importo complessivo € 405.795,68	Suddivisione per Lotti Lotto 1 Via Conforti € 146.867,97 Lotto 2 Via Spartivento € 142.764,89 Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 116.162,82
Capitolo S. 1786/1 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	€ 1.003,64	Lotto 1 Via Conforti € 334,55 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 2 Via Spartivento € 334,55 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 334,54 (oneri per la sicurezza da interferenze)

Anno 2027

Capitolo Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	Importo complessivo € 1.115.938,13	Suddivisione per Lotti Lotto 1 Via Conforti € 403.886,93 Lotto 2 Via Spartivento € 392.603,45 Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 319.447,75
Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	€ 2.760,00	Lotto 1 Via Conforti € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 2 Via Spartivento € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze)

Anno 2028

Capitolo Capitolo S. 1786/3	Importo complessivo € 1.115.938,13	Suddivisione per Lotti Lotto 1 Via Conforti € 403.886,93
--------------------------------	---------------------------------------	---

Piano dei Conti 1.03.02.15.010		Lotto 2 Via Spartivento € 392.603,45 Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 319.447,75
Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	€ 2.760,00	Lotto 1 Via Conforti € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 2 Via Spartivento € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze)

- riservarsi di impegnare, con successivo atto, le somme occorrenti per la gestione del servizio per l'annualità 2029;

Dato atto che:

- nel quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale R.S.49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026 sono stati indicate tra le somme a disposizione della stazione appaltante € 26.903,93 (di cui € 6.725,98 corrispondenti al 25% dell'incentivo funzioni tecniche da destinare al personale SAM giusta convenzione sottoscritta dall'Ente) quale accantonamento ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.lgs 36/2023, somme già impegnate a valere sul bilancio 2025 con Determinazione Dirigenziale R.S.218 del 31/07/2025 R.G. 1357 di pari data;
- tale imputazione contabile, alla luce delle modalità di contabilizzazione previste dal principio contabile all'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dal DM 10/10/2024, deve essere ricondotta all'esercizio di esigibilità delle obbligazioni relative agli incentivi, ovvero esercizio 2026;
- successivamente all'approvazione delle Determinazioni succitate la Corte dei Conti con Deliberazione del 18/03/2026 chiariva che *"... in attuazione del disposto dell'articolo 45, commi 2 e 3 del D.LGS 36/2023 le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP..."*

Considerato che:

- per quanto sopra risulta necessario:
 - procedere, in considerazione della conclusione della procedura di gara nell'annualità 2026, alla regolarizzazione contabile della somma accantonata ai sensi dell'art. 45 c.2 del D.lgs. n. 36/2023, già prevista nel quadro economico e precedentemente imputata all'esercizio 2025, impegnando la somma di € 26.903,93 (di cui € 6.725,98 corrispondenti al 25% dell'incentivo funzioni tecniche da destinare al personale SAM giusta convenzione sottoscritta dall'Ente) sul capitolo 1786/1 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026;
 - impegnare la somma di € 1.829,47, sul capitolo 1786/1 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026, relativa alla voce Irap per le funzioni incentivanti integrando con le medesime il quadro economico nella parte delle somme a disposizione della stazione appaltante;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Spettanze dovute per la gestione	30/11/26	€ 203.399,66

del servizio in parola		
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/12/26	€ 37.123,91
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/01/27	€ 203.399,66
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/03/27	€ 203.399,66
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/05/27	€ 203.399,66
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/07/27	€ 203.399,66
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/08/27	€ 101.699,83
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/11/27	€ 203.399,66
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/01/28	€ 203.399,66
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/03/28	€ 203.399,66
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/05/28	€ 203.399,66
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/07/28	€ 203.399,66
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/08/28	€ 101.699,83
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/11/28	€ 203.399,66
Spettanze dovute per la gestione del servizio in parola	30/01/29	€ 203.399,66

Acquisiti:

- il Cup C84D25002060004
- Cig: Lotto 1 BAB04D8A03; Lotto 2 BAB04D9AD6; Lotto 3 BAB04DABA9;
- il Durc della Cooperativa Sociale Osiride emesso dall'Inps in data 05/05/2026 valido fino al 02/09/2026, del Centro Nascita Montessori emesso dall'Inps in data 23/07/2026 valido fino al 20/11/2026, del Consorzio Parsifal emesso dall'Inps in data 03/06/2026 valido fino al 01/10/2026

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto, altresì, che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente

provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

Verificata, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

Considerato che alla dipendente D.ssa Clementina Vesci è affidata la responsabilità del procedimento;

Visti:

- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027, modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/07/2026, di approvazione del rendiconto 2025;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- di dare atto che:

- con Determina R.G. 2692 del 07/08/2026 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" – per tutti e tre i lotti – nei confronti di R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) con sede legale in Cellole(CE), Via Santa Lucia Loc.Scuotti Snc CF./P.Iva:03255030615 - Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) con sede legale in Roma (RM), viale dell'Università,11 C.F. 80195270584- P.Iva 05355931006 – Parsifal Consorzio di

Cooperative Sociali soc. Cooperativa Sociale (ausiliaria) con sede legale in Frosinone (FR) Viale G.Mazzin,51C.F. /P.Iva 01923720591;

- che l'importo complessivo di aggiudicazione per i singoli lotti è il seguente:

- Lotto n. 1 Asilo nido comunale "Via Conforti" € 1.156.224,96, escluso Iva, importo complessivo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.262,30;
- Lotto. n. 2 Asilo nido comunale "Via Spartivento" € 1.123.986,45, escluso Iva, importo complessivo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.262,30;
- Lotto. n. 3 Asilo nido comunale "Via Giovanni XXIII" € 914.970,14, escluso Iva, importo complessivo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.262,29;

- **di dare atto** che la somma occorrente per la gestione del servizio per i tre lotti oggetto di affidamento è la seguente iva inclusa:

Lotto n. 1 Via Conforti	
Importo Servizio	€ 1.211.660,79 incluso Iva
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 2.760,01 incluso Iva

Lotto n. 2 Via Spartivento	
Importo Servizio	€ 1.177.810,36 Incluso Iva
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 2.760,00 Incluso Iva

Lotto n. 3 Via Giovanni XXIII	
Importo Servizio	€ 958.343,24 Incluso Iva
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 2.759,99 Incluso Iva

- **di impegnare**, a favore del costituendo R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) con sede legale in Cellole (CE), Via Santa Lucia Loc.Scuotti Snc CF./P.Iva:03255030615 - Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) con sede legale in Roma (RM), viale dell'Università,11 C.F. 80195270584- P.Iva 05355931006 - Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali soc. Cooperativa Sociale (ausiliaria) con sede legale in Frosinone (FR) Viale G.Mazzin,51C.F. /P.Iva 01923720591, le somme, iva inclusa, già prenotate con Determina R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026 per l'espletamento del servizio a partire da Settembre 2026, eliminando la quota parte della prenotazione non impegnata, per come di seguito:

Anno 2026

Capitolo	Importo complessivo	Suddivisione per Lotti
Capitolo S. 1786/1	€ 405.795,68	Lotto 1 Via Conforti € 146.867,97
Piano dei Conti		Lotto 2 Via Spartivento € 142.764,89
1.03.02.15.010		Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 116.162,82

Capitolo S. 1786/1 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	€ 1.003,64	Lotto 1 Via Conforti € 334,55 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 2 Via Spartivento € 334,55 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 334,54 (oneri per la sicurezza da interferenze)
---	------------	---

Anno 2027

Capitolo Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	Importo complessivo € 1.115.938,13	Suddivisione per Lotti Lotto 1 Via Conforti € 403.886,93 Lotto 2 Via Spartivento € 392.603,45 Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 319.447,75
Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	€ 2.760,00	Lotto 1 Via Conforti € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 2 Via Spartivento € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze)

Anno 2028

Capitolo Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	Importo complessivo € 1.115.938,13	Suddivisione per Lotti Lotto 1 Via Conforti € 403.886,93 Lotto 2 Via Spartivento € 392.603,45 Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 319.447,75
Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	€ 2.760,00	Lotto 1 Via Conforti € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 2 Via Spartivento € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze)

- **di riservarsi** di impegnare, con successivo atto, le somme occorrenti per la gestione del servizio per l' annualità 2029;

di impegnare la somma di € 26.903,93 (di cui € 6.725,98 corrispondenti al 25% dell'incentivo funzioni tecniche da destinare al personale SAM giusta convenzione sottoscritta dall'Ente) sul capitolo 1786/1 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026;

- **di impegnare** la somma di € 1.829,47 , sul capitolo 1786/1 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026, relativa alla voce Irap per le funzioni incentivanti integrando con le medesime il quadro economico nella parte delle somme a disposizione della stazione appaltante;

- **di nominare**, ai sensi dell'art 114 del D.Lgs. 36/2023, artt.31-32 All.II.1 del medesimo D.Lgs.36/2023, quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" la D.ssa Maria Barberio inquadrata nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione;

- **di autorizzare** il RUP e il DEC alla consegna anticipata ai sensi dell'art.17 comma 9) ed art. 50 comma 6) del D.Lgs 36/2023 in considerazione della natura particolare del servizio, che non consente sospensione o interruzione in virtù della categoria sociale alla quale il medesimo si rivolge e al fine di non arrecare nocumento ai minori;

- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- **di dare atto** che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica

- di dare atto, altresì:

- che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

- che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;

- che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

- di specificare che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81/2023;

- il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti- corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott.ssa Clementina Vesci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

- di dare atto che:

- con Determina R.G. 2692 del 07/08/2026 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" – per tutti e tre i lotti – nei confronti di R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) con sede legale in Cellole(CE), Via Santa Lucia Loc.Scuotti Snc CF./P.Iva:03255030615 - Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) con sede legale in Roma (RM), viale dell'Università,11 C.F. 80195270584- P.Iva 05355931006 – Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali soc. Cooperativa Sociale (ausiliaria) con sede legale in Frosinone (FR) Viale G.Mazzin,51C.F. /P.Iva 01923720591;

- che l'importo complessivo di aggiudicazione per i singoli lotti è il seguente:

- Lotto n. 1 Asilo nido comunale "Via Conforti" € 1.156.224,96, escluso Iva, importo complessivo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.262,30;
- Lotto. n. 2 Asilo nido comunale "Via Spartivento"€ 1.123.986,45, escluso Iva, importo complessivo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.262,30;
- Lotto. n. 3 Asilo nido comunale "Via Giovanni XXIII" € 914.970,14, escluso Iva, importo complessivo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 2.262,29;

- **di dare atto che** la somma occorrente per la gestione del servizio per i tre lotti oggetto di affidamento è la seguente iva inclusa:

Lotto n. 1 Via Conforti	
Importo Servizio	€ 1.211.660,79 incluso Iva
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 2.760,01 incluso Iva

Lotto n. 2 Via Spartivento	
Importo Servizio	€ 1.177.810,36 Incluso Iva
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 2.760,00 Incluso Iva

Lotto n. 3 Via Giovanni XXIII	
Importo Servizio	€ 958.343,24 Incluso Iva
Oneri per la sicurezza da interferenze	€ 2.759,99 Incluso Iva

- **di impegnare**, a favore del costituendo R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) con sede legale in Cellole (CE), Via Santa Lucia Loc.Scuotti Snc CF./P.Iva:03255030615 - Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) con sede legale in Roma (RM), viale dell'Università,11 C.F. 80195270584- P.Iva 05355931006 – Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali soc. Cooperativa Sociale (ausiliaria) con sede legale in Frosinone (FR) Viale G.Mazzin,51C.F. /P.Iva 01923720591, le somme, iva inclusa, già prenotate con Determina R.S. 49 del 24/02/2026 R.G. 291 del 26/02/2026 per l'espletamento del servizio a partire da Settembre 2026, eliminando la quota parte della prenotazione non impegnata, per come di seguito:

Anno 2026

Capitolo Capitolo S. 1786/1 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	Importo complessivo € 405.795,68	Suddivisione per Lotti Lotto 1 Via Conforti € 146.867,97 Lotto 2 Via Spartivento € 142.764,89 Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 116.162,82
Capitolo S. 1786/1 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	€ 1.003,64	Lotto 1 Via Conforti € 334,55 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 2 Via Spartivento € 334,55 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 334,54 (oneri per la sicurezza da interferenze)

Anno 2027

Capitolo Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	Importo complessivo € 1.115.938,13	Suddivisione per Lotti Lotto 1 Via Conforti € 403.886,93 Lotto 2 Via Spartivento € 392.603,45 Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 319.447,75
Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	€ 2.760,00	Lotto 1 Via Conforti € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 2 Via Spartivento € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze)

Anno 2028

Capitolo Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	Importo complessivo € 1.115.938,13	Suddivisione per Lotti Lotto 1 Via Conforti € 403.886,93 Lotto 2 Via Spartivento € 392.603,45 Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 319.447,75
Capitolo S. 1786/3 Piano dei Conti 1.03.02.15.010	€ 2.760,00	Lotto 1 Via Conforti € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 2 Via Spartivento € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze) Lotto 3 Via Giovanni XXIII € 920,00 (oneri per la sicurezza da interferenze)

- **di riservarsi** di impegnare, con successivo atto, le somme occorrenti per la gestione del servizio per l' annualità 2029;

- **di impegnare** la somma di € 26.903,93 (di cui € 6.725,98 corrispondenti al 25% dell'incentivo funzioni tecniche da destinare al personale SAM giusta convenzione sottoscritta dall'Ente) sul capitolo 1786/1 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026;
- **di impegnare** la somma di € 1.829,47 , sul capitolo 1786/1 piano dei conti 1.03.02.15.010 bilancio annualità 2026, relativa alla voce Irap per le funzioni incentivanti integrando con le medesime il quadro economico nella parte delle somme a disposizione della stazione appaltante;
- **di nominare**, ai sensi dell'art 114 del D.Lgs. 36/2023, artt.31-32 All.II.1 del medesimo D.Lgs.36/2023, quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" la D.ssa Maria Barberio inquadrata nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione;
- **di autorizzare** il RUP e il DEC alla consegna anticipata ai sensi dell'art.17 comma 9) ed art. 50 comma 6) del D.Lgs 36/2023 in considerazione della natura particolare del servizio, che non consente sospensione o interruzione in virtù della categoria sociale alla quale il medesimo si rivolge e al fine di non arrecare nocumento ai minori;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto** che è stata accertata , ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica
- **di dare atto, altresì:**
 - che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art, 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di specificare che:**
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81/2023;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre** ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2319 del 13/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 14/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 246 del 13/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1786	636	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	26.903,93

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
INCENTIVI Appalto per la gestione asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" per anni 3. CUP C84D25002060004. Impegno Spesa	

2026	1786	613	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	142.764,89
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
LOTTO 2 Appalto per la gestione asili nido comunali "Via Spartivento". CUP C84D25002060004. Impegno Spesa DECORRENZA 01/09/2026	

2026	1786	614	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	116.162,82
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
LOTTO 3 Appalto per la gestione asili nido comunali "Via Giovanni XXIII" per anni 3. CUP C84D25002060004. Impegno Spesa DECORRENZA 01/09/2026	

2026	1786	612	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	146.867,97
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno	
Appalto per la gestione asili nido comunali LOTTO 1 "Via Conforti", DECORRENZA 01/09/2026	

2026	1786	615	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	334,55
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE LOTTO 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI

2026	1786	616	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	334,55
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE LOTTO 2 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI

2026	1786	617	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	334,54
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE LOTTO 3 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI

2026	1786	618	1	12	01	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	1.829,47
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	----------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
IRAP PER LE FUNZIONE INCENTIVANTI

2026	1786	619	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	403.886,93
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 1 VIA CONFORTI Appalto per la gestione asili nido comunali " ". CUP C84D25002060004. Impegno Spesa

2026	1786	621	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	319.447,75
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO3 VIA GIOVANNI XXIII Appalto per la gestione asili nido comunali " "Via Spartivento". CUP C84D25002060004. Impegno Spesa

2026	1786	622	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	920,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 1 VIA CONFORTI ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA

2026	1786	623	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	920,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 2 VIA SPARTIVENTOI ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA

2026	1786	620	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	392.603,45
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 2 VIA SPARTIVENTO Appalto per la gestione asili nido comunali " "Via Spartivento". CUP C84D25002060004. Impegno Spesa

2026	1786	624	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	920,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 3 VIA GIOVANNI XXIII ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA

2026	1786	625	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	403.886,93
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 1 VIA CONFORTI 2 Appalto per la gestione asili nido comunali " ". CUP C84D25002060004. Impegno Spesa

2026	1786	626	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	392.603,45
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 2 VIA SPARTIVENTO Appalto per la gestione asili nido comunali " ". CUP C84D25002060004. Impegno Spesa

2026	1786	627	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	319.447,75
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	------------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 3 VIA GIOVANNI XXIII Appalto per la gestione asili nido comunali " ". CUP C84D25002060004. Impegno Spesa

2026	1786	628	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	920,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 1 VIA CONFORTI ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA

2026	1786	629	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	920,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 2 VIA SPARTIVENTO ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA

2026	1786	630	1	12	11	1	03	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	920,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	-------------------------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
LOTTO 3 VIA GIOVANNI XIII ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Sostituto Avv. PETRONIO STEFANIA in data 17/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.